

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2172/2536

นาง อรสา สติต สุข สมบูรณ์

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

นาย ถาวร พล จันทร กับพวก

นาง โกสุม สุชาติประคัลภ์ กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114

ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้คัดค้านที่ 1 และ ส. มิใช่ทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 การที่จำเลยที่ 1 จดทะเบียนการโอนที่ดินดังกล่าว เป็นเพียงจดทะเบียนใส่ชื่อผู้คัดค้านที่ 1 และ ส.เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเท่านั้นหาใช่เป็นกรณีที่จำเลยที่ 1 โอนทรัพย์สินหรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำในระหว่างระยะเวลาสามปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น อันจะทำให้ผู้ร้องมีสิทธิขอให้เพิกถอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 ไม่

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2525 โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามเป็นบุคคลล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสามเด็ดขาดและพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว ตามทางสอบสวนของผู้ร้องปรากฏว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 573 และ 593 วันที่ 30 มีนาคม 2525 จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 และนางสุวรรณณี พลจันทร์โดย

ให้บุคคลทั้งสองมีกรรมสิทธิ์รวม 1 ใน 2 ส่วน โดยไม่มีค่าตอบแทนการจดทะเบียน
ให้อยู่ในระหว่างระยะเวลา 3 ปี ก่อนมีการขอให้จำเลยที่ 1 ล้มละลาย นางสาวรรณี
ถึงแก่กรรมไปก่อนยื่นคำร้องมีผู้คัดค้านที่ 2 เป็นทายาท ขอให้เพิกถอนการโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว

ผู้คัดค้านที่ 1 และผู้คัดค้านที่ 2 ยื่นคำคัดค้านว่าผู้คัดค้านที่ 1 และนางสุวรรณณี
ได้รับโอนที่ดินพิพาทมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิที่จะร้องขอ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนการโอน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์รวม 1 ใน 2 ส่วนของที่ดินพิพาท
ทั้งสองแปลง ระหว่างจำเลยที่ 1 กับผู้คัดค้านที่ 1 และนางสุวรรณณี

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่ามีเหตุให้เพิกถอน
การจดทะเบียนให้ผู้คัดค้านที่ 1 และนางสุวรรณณีถือกรรมสิทธิ์รวม 1 ใน 2 ส่วน ใน
ที่ดินทั้งสองแปลงหรือไม่เห็นว่าเหตุที่มีการเปลี่ยนผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในปี 2525 ได้
ความตามคำเบิกความของผู้คัดค้านที่ 1 ว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2525 จำเลยที่ 1 ขอ
ซื้อที่ดินทั้งสองแปลงจากผู้คัดค้านที่ 1 และนางสุวรรณณีแปลงละ 1 ใน 2 ส่วน ผู้
คัดค้านที่ 1 และนางสุวรรณณีตกลงขายให้โดยลงชื่อในใบมอบอำนาจที่ยังมิได้กรอก
ข้อความให้แก่จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนการโอนแทนจำเลยที่ 1 กลับไปจดทะเบียน
การโอนที่ดินทั้งสองแปลงเป็นของจำเลยที่ 1 แต่เพียงผู้เดียวผู้คัดค้านที่ 1 รู้ได้ไป
ทั่วทั้ง จำเลยที่ 1 จึงใส่ชื่อผู้คัดค้านที่ 1 และนางสุวรรณณีถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน

ทั้งสองแปลงเป็นจำนวนเนื้อที่ 1 ใน 2 ส่วน จำเลยที่ 1 กับผู้คัดค้านที่ 1 เป็นพี่น้องกัน ในการทำสัญญาซื้อขายที่ดิน การจำนอง ตลอดจนการให้เช่าที่ดินทั้งสองแปลง ปรากฏว่าส่วนใหญ่ผู้คัดค้านที่ 1 มอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 ไปดำเนินการแทนตามเอกสารหมายเลข 1 ค.4 ค.5 และ ค.16 แสดงว่าผู้คัดค้านที่ 1 และนางสุวรรณใจไว้วางใจจำเลยที่ 1 นอกจากนี้ยังปรากฏว่าจำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสองแปลงเป็นของจำเลยที่ 1 แต่เพียงผู้เดียวเมื่อวันที่ 17 และ 22 กุมภาพันธ์ 2525 และโอนกลับมาเป็นของผู้คัดค้านที่ 1 และนางสุวรรณใจ 1 ใน 2 ส่วน วันที่ 30 มีนาคม 2525 ตามลำดับ ซึ่งเป็นระยะเวลากระชั้นชิดกัน และโอนกลับมาเพียง 1 ใน 2 ส่วนเท่านั้น หากจำเลยที่ 1 ต้องการจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 และนางสุวรรณใจเพื่อให้ผู้ร้องติดตามยึดมารวมในกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 น่าจะโอนที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 และนางสุวรรณใจหมดทั้งสองแปลง ผู้ร้องไม่มีพยานมาสืบเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนี้ จึงฟังว่าที่ดินทั้งสองแปลงเนื้อที่ 1 ใน 2 ส่วน เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้คัดค้านที่ 1 และนางสุวรรณใจ เมื่อที่ดินทั้งสองแปลงเนื้อที่ 1 ใน 2 ส่วนนี้ มิใช่ทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 การที่จำเลยที่ 1 จดทะเบียนการโอนที่ดินดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2525 เป็นเพียงจดทะเบียนใส่ชื่อผู้คัดค้านที่ 1 และนางสุวรรณใจเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเท่านั้นหาใช่เป็นกรณีที่จำเลยที่ 1 โอนทรัพย์สินหรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำในระหว่างระยะเวลาสามปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น อันจะทำให้ผู้ร้องมีสิทธิขอให้เพิกถอนตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 114 ไม่

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ